

תוספת לחוזה קבלן חפירה ודיפון מיום 06.01.2024

שנערכה ונחתמה ב- _____ ביום _____ לחודש _____ 2025

- בין:
1. אפריקה ישראל מגורים בע"מ ח.צ. 520034760
 2. רמ-נח בע"מ ח.פ. 512294935
 3. אפרירם בע"מ ח.פ. 512562125
 4. מגדלי סומייל בע"מ ח.פ. 512737073

מצד אחד:

(להלן: "המזמין")

לבין:

גיאודניה בע"מ ח.פ. 514699214
באמצעות מורשי החתימה מטעמה ה"ה
רון גינזבורג ת.ז. 28009298
ומיקי פז ת.ז. 034558429

מצד שני:

(להלן: "הקבלן")

הואיל: וביום 06.01.2024 נחתם בין הצדדים חוזה קבלן חפירה ודיפון בקשר עם פרויקט "סמל צפון- מגרשים 122-123" בתל-אביב-יפו לפיו התחייב הקבלן כלפי המזמין לבצע את העבודות כהגדרתן בחוזה (להלן בהתאמה: "החוזה"; "הפרויקט");

והואיל: ועל פי החוזה ניתן למזמין אופציה לדרוש מהקבלן ביצוע עבודות רצפה תחתונה כולל איטום, ניקוז והארקת יסודות (להלן: "האופציה") וברצון המזמין לממש אופציה זו;

והואיל: ומבלי לגרוע מהאמור, הצדדים גיבשו ביניהם הסכמות בנוגע להארכת משך ביצוע העבודות כהגדרתן בחוזה, תוספת תקורות בגין חלק מהארכת משך ביצוע העבודות ודחיית מועדים לביצוע העבודות, אשר ברצונם לעגן בכתובים במסגרת תוספת זו כדלהלן;

לפיכך, הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא לתוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
2. למונחים המופיעים בתוספת זו תהא הפרשנות אשר ניתנה להם בחוזה, אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת במסגרת תוספת זו.

3. מימוש האופציה

3.1. המזמין מודיע בזאת לקבלן על מימוש האופציה המוקנית לו על פי החוזה לפיה יבצע הקבלן עבור המזמין עבודות רצפה תחתונה, כולל איטום, ניקוז והארקת יסודות, הכל כמפורט בחוזה.

3.2. בגין מימוש האופציה תשולם לקבלן תוספת מחיר כמפורט בסעיף 7.1 לנספח א' לחוזה. תוספת המחיר כאמור תשולם בהתאם ללוח התשלומים העקרוני המפורט בסעיף 8.1 לנספח א' לחוזה.

3.3. מבלי לגרוע מהאמור, בגין מימוש האופציה, יעודכן לוח הזמנים לסיום כל העבודות בפרויקט, בהתאם לקבוע בסעיף 1 לנספח לוח הזמנים הכללי המצ"ב כנספח ז' לחוזה.

4. דחיית מועדים לביצוע העבודות

4.1. על אף האמור בחוזה, מוסכם בין הצדדים על דחיית המועדים שלהלן:

4.1.1. דחיית מועד סיום עבודות תחתית החפירה ב-5.5 (חמישה וחצי) חודשים נוספים, היינו עד ליום 20.10.2025.

4.1.2. דחיית מועד סיום כלל העבודות (כולל רצפה תחתונה) בכ- 5 חודשים נוספים, היינו עד ליום 24.11.2025.

4.2. להסרת ספק, מוסכם בין הצדדים, כי דחיית המועדים המפורטים בס"ק 4.1.1-4.1.2 לעיל תהא ללא תוספת תשלום תקורות לקבלן, למעט המתואר בסעיף 5 להלן, והקבלן מתחייב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בקשר עם דחיית המועדים האמורים ו/או אי תשלום תוספת תקורות בגין דחיית המועדים האמורים ובחתימתו על תוספת זו הוא מוותר על כל טענה, קיימת או עתידית, בגין האמור.

4.3. על אף האמור בסעיף 4.2 לעיל, יובהר כי ככל שהמזמין יעדכן ו/או ישנה את התוכניות שניתנו לקבלן ו/או יוסיף עבודות מכל סוג שהוא לתכולת העבודה, מעבר לאלו הידועות בקשר עם הפעלת האופציה במועד חתימת תוספת זו, אזי, במידת הצורך בהתאם להוראות החוזה, תשולם לקבלן תוספת תמורה ובמידת הצורך לוח הזמנים יעודכן בהתאם, הכל בהתאם לקביעת המפקח כהגדרתו בחוזה.

5. תשלום תוספת תקורות בגין הארכת משך ביצוע העבודות בשל דרישות רשות העתיקות

5.1. בהתאם למכתב ההמלצה של הפיקוח למזמין, ונוכח עיכובים בביצוע העבודות שנגרמו עקב דרישות רשות העתיקות הכלולים בדחית המועדים המפורטים בסעיף 4 לעיל, מוסכם בין הצדדים, כי המזמין ישלם לקבלן תוספת תקורות בסך כולל של 335,427 ₪ (שלוש מאות שלושים וחמש אלף ארבע מאות עשרים ושבעה שקלים חדשים) (להלן: "תוספת התקורות"). תוספת התקורות מבוססת על תקורה חודשית מאושרת בסך של 167,714 ₪ לחודש במכפלת שני (2) חודשים.

5.2. להסרת ספק, מוסכם בין הצדדים, כי תוספת התקורות מהווה פיצוי סופי ומוחלט אשר ישולם לקבלן בעבור תקופת העיכוב כאמור וכי לקבלן אין ולא תהא כל טענה ו/או דרישה תביעה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בקשר עם תוספת התקורות ו/או העיכוב בביצוע העבודות עקב דרישות רשות העתיקות ו/או כל עיכוב אחר אשר נגרם במשך פרק זמן זה. גינו תשלום תוספת התקורות.

5.3. יובהר כי האמור בסעיף 5.2 לעיל יחול ביחס לדרישות הידועות לקבלן נכון למועד חתימת תוספת זו. ככל שתתווספנה דרישות נוספות על ידי רשות העתיקות ו/או המזמין ו/או מי מטעמו, הקבלן יהא זכאי להגיש בקשה לתוספת תשלום וכן להארכת משך ביצוע בהתאם והמפקח יבחן את בקשתו זו ויכריע בנושא.

6. פרט לשינויים המפורטים לעיל, יוותרו כל יתר תנאי החוזה בעינם ותוספת זו תיחשב כחלק מהחוזה לכל דבר ועניין.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

גאודניה בע"מ
GEO DANYA LTD
הקבלן

אפרים כהן
דמ-נח בע"מ
מגדלי סומיגל בע"מ
אבו יחזקאל מגורים

אני, הח"מ, _____, עו"ד מרחוב _____ מאשר/ת בזה כי ה"ה _____ הם שחתמו בשם המזמין על תוספת זו וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברות מחייבת את המזמין לכל דבר ועניין בקשר עם תוספת זו.

תאריך: _____, עו"ד _____

אני, הח"מ, _____, עו"ד מרחוב _____ מאשר/ת בזה כי ה"ה _____ הם שחתמו בשם הקבלן על תוספת זו וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין בקשר עם תוספת זו.

תאריך: 14.9.2005
עו"ד _____, _____